



PUTUSAN
Nomor 5001 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* DEPARTEMEN KEUANGAN R.I *cq.* DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA *cq.* KANTOR WILAYAH I DJKN SUMATERA UTARA, *cq.* KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN, berkedudukan di Jalan Prof. HM. Yamin, Nomor 7 Kisaran, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Heru Pambudi selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Keuangan dan KPKNL Kisaran, kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023;

Pemohon Kasasi semula Tergugat II;

L a w a n

- 1. MAKMUR HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Dusun Sejahtera Padangrie, Desa Simatahari, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024



- 2. NURMINNI SIREGAR**, bertempat tinggal di Dusun Sejahtera Padangrie, Desa Simatahari, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syam Hasri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Biro Bantuan Hukum Dian Yustisia, beralamat di Jalan Mesjid, Nomor 2 Rantau Prapat, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023; Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat;

D a n

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46, Jakarta Pusat cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

- 2. YUSUF SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Said, Perum Torganda, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

- 3. KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU**, berkedudukan di Kelurahan Padang Matingi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi semula Tergugat I, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat III untuk tidak melaksanakan aktifitas apapun diatas objek sengketa sampai dengan adanya pelaksanaan eksekusi (berdasarkan permohonan grosse) oleh pihak Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan atau setidaknya sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I terbukti lalai karena tidak lengkap dalam memberikan informasi produk layanan Bank mengenai informasi pelelangan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf (f) *juncto* Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum serta perbuatan Tergugat I yang sama sekali tidak mengimplementasikan atau menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 yaitu tentang upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur atau orang yang telah mengambil berupa a. penjadwalan kembali (*rescheduling*), b. persyaratan (*reconditioning*), c. penataan kembali (*restructuring*) sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam mengalihkan (pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan) hak kepemilikan atas objek sengketa maupun mengelola serta menguasainya tanpa izin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai dengan kutipan Risalah Lelang Nomor 362/06/2021 bertanggal 27 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) dan dimenangkan oleh Tergugat III terhadap objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan segala tindakan yang menyertai dari timbulnya peralihan hak (lelang eksekusi hak tanggungan) atas tanah perkara itu hingga terbitnya surat-surat, akta-akta maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah perkara maupun dengan segala akibat hukumnya atas hal itu adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan objek tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit seluas 7.674 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 semula atas nama Makmur Harahap sekarang atas nama Yusuf Sudirman serta objek tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit seluas 19.815 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 semula atas nama Nurminni Siregar sekarang atas nama Yusuf Sudirman adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 melalui Tergugat II dengan ketentuan bahwa Penggugat bersedia mengembalikan dana dengan total keseluruhan sebesar Rp163.234.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Tergugat III yang diserahkan Penggugat melalui Tergugat II;
8. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk melaksanakan proses balik nama kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 kembali kepada nama Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat ataupun setiap orang atau siapapun yang mendapatkan hak daripada tanah perkara itu ataupun mengelolanya baik membangun suatu benda ataupun menanam suatu tanaman apapun di atas tanah sengketa untuk segera mencabut/menebang/menggusur dan mengosongkannya serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat III membayar kerugian Penggugat atas perbuatan Tergugat III yang melakukan pemanenan diluar objek sengketa (milik Penggugat) sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah)

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rincian sebagai berikut: $2000 \text{ kg} \times \text{Rp}2.000,00 = \text{Rp}4.000.000,00$
 $\times 26 \text{ kali panen} = \text{Rp}104.000.000,00$;

11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pengganti harga diri dan meminta maaf kepada Penggugat melalui dua media massa berturut-turut selama 2 (dua) kali;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Rap, tanggal 12 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I terbukti lalai karena tidak lengkap dalam memberikan informasi produk layanan Bank mengenai informasi pelelangan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf (f) *juncto* Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum serta perbuatan Tergugat I yang sama sekali tidak mengimplementasikan atau menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 yaitu tentang upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur atau orang yang telah mengambil berupa a. penjadwalan kembali (*rescheduling*), b. persyaratan (*reconditioning*), c. penataan kembali (*restructuring*) sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam mengalihkan (pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan) hak kepemilikan atas objek sengketa maupun mengelola serta menguasainya tanpa izin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sesuai dengan kutipan Risalah Lelang Nomor 362/06/2021 bertanggal 27 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) dan dimenangkan oleh Tergugat III terhadap objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007;
5. Menyatakan segala tindakan yang menyertai dari timbulnya peralihan hak (lelang eksekusi hak tanggungan) atas tanah perkara itu hingga terbitnya surat-surat, akta-akta maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah perkara maupun dengan segala akibat hukumnya atas hal itu adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan objek tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit seluas 7.674 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 semula atas nama Makmur Harahap sekarang atas nama Yusuf Sudirman serta objek tanah yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit seluas 19.815 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 semula atas nama Nurminni Siregar sekarang atas nama Yusuf Sudirman adalah sah menurut hukum milik Para Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 157/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Simatahari tanggal 28 Agustus 2007 melalui Tergugat II dengan ketentuan bahwa Penggugat bersedia mengembalikan dana dengan total keseluruhan sebesar Rp163.234.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Tergugat III yang diserahkan Penggugat melalui Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.479.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 155/Pdt/2024/PT MDN, tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Mei 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 155/Pdt/2024/PT MDN tanggal 13 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Rap tanggal 12 Desember 2023.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan lelang sesuai Risalah Lelang Nomor 362/06/2021 tanggal 27 Oktober 2021 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024



4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah didasarkan pada perjanjian kredit yang diberikan oleh Tergugat I selaku kreditur kepada Para Penggugat selaku debitur, yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu:
 - a. Perubahan Akta Perjanjian Suplesi Kredit Dan Perubahan Jaminan Kredit Nomor 36 tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Ramlah Lubis;
 - b. Perubahan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 28 tanggal 10 Oktober 2007;
 - c. Perubahan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Dan Suplesi Kredit Nomor 4 tanggal 3 April 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Setiawati, S.H.;
 - d. Perubahan Akta Addendum Perpanjangan Dan Suplesi Kredit Nomor 25 tanggal 16 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Setiawati, S.H.;
- Bahwa total fasilitas kredit yang diterima oleh Para Penggugat adalah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu pembayaran angsuran adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan 18 Oktober 2010;
- Bahwa perjanjian kredit tersebut dijamin dengan 13 (tiga belas) Sertifikat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024



Hak Milik Penggugat, dan yang menjadi pokok sengketa *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 157 atas nama Makmur Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195 atas nama Nurminni Siregar (Penggugat II) yang dilelang oleh Tergugat I melalui Tergugat II;

- Bahwa Para Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan pada tanggal 27 Oktober 2021 Tergugat I melalui Tergugat II telah melakukan pelelangan terhadap agunan berupa: 1. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 195 atas nama Nurminni Siregar dengan luas tanah 19.815 m², dan 2. sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 157 atas nama Makmur Harahap dengan luas tanah 7.674 m², yang dimenangkan oleh Tergugat III dengan harga sejumlah Rp163.234.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan bahwa Tergugat I lalai karena tidak lengkap dalam memberikan informasi produk layanan bank mengenai informasi pelelangan kepada Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf (f) *juncto* Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum serta perbuatan Tergugat I yang sama sekali tidak mengimplementasikan atau menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan dengan pertimbangan:
 - a. Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat II, terbukti Para Penggugat mendapatkan restrukturisasi kredit Tergugat I dan sebelumnya telah mendapatkan 3 (tiga) kali somasi dari Tergugat I dan pada surat yang terakhir, Para Penggugat diminta untuk membayar kewajibannya per tanggal 23 Juli 2021 yang terdiri dari tunggakan pokok, tunggakan bunga dan denda dengan total sejumlah Rp2.988.929.395,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perintah agar Para Penggugat menyelesaikan kewajiban tersebut selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2021;
 - b. Bahwa meskipun dinyatakan bahwa kewajiban untuk penyelesaian

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024



kewajiban Para Penggugat selambat-lambatnya tanggal 23 Juli 2021, namun ternyata Tergugat I masih menerima pembayaran angsuran dari Para Penggugat hingga 4 (empat) kali pembayaran angsuran yaitu 1. pada bukti surat P.22 tanggal 27 Desember 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 2. pada bukti surat P.23 tanggal 25 Februari 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 3. pada bukti surat P.24 tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 4. pada bukti surat P.25 tanggal 17 Juni 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total sebagaimana dalam bukti P-22, P-23, P-24 dan P-25 adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun pembayaran angsuran tersebut bukanlah alasan yang dapat membatalkan lelang yang sudah dilaksanakan oleh Tergugat II. Justru pembayaran angsuran oleh Para Penggugat harus tetap dilaksanakan sampai jumlah hutang yang harus dibayar telah lunas oleh karena hasil pelelangan atas 2 (dua) objek jaminan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 195 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 157 hanya laku dengan harga pembelian lelang sejumlah Rp163.234.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- c. Bahwa jika dikalkulasikan kembali dan ditambah dengan 4 (empat) kali angsuran yang terakhir yaitu sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka jumlahnya adalah Rp163.234.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) + Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) = Rp363.234.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga kekurangan tagihan yang harus dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat I adalah Rp2.988.929.395,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) - Rp363.234.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) = Rp2.625.695.395,00 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- d. Bahwa somasi atau peringatan kepada Para Penggugat sudah terbukti

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024



dilakukan oleh Tergugat I, dengan demikian Para Penggugat terbukti telah ingkar janji yaitu tidak dapat memenuhi prestasinya secara penuh, dan atas dasar wanprestasi/cidera janji ini, maka Tergugat I menggunakan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan melakukan pelelangan atas 2 (dua) jaminan milik Para Penggugat untuk mengambil bagian pelunasan hutang Para Penggugat, akan tetapi tetap juga tidak dapat terlunasi;

- e. Bahwa meski telah dilakukan pelelangan atas 2 (dua) jaminan kredit milik Para Penggugat, akan tetapi karena tetap juga belum dapat menutup jumlah yang harus dilunasi oleh Para Penggugat, maka hal ini tidak menghapuskan kewajiban Para Penggugat untuk menutup dan melunasi kekurangan pembayaran kreditnya;
- f. Bahwa pelelangan jaminan tidak secara hukum menghapuskan kewajiban debitur/Para Penggugat untuk melunasi seluruh hutangnya apabila hasil pelelangan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang Para Penggugat. Penjualan barang jaminan hanya merupakan salah satu cara untuk meminimalisir atau mengurangi jumlah kewajiban Para Penggugat yang belum terpenuhi seluruhnya;
- g. Bahwa pelelangan yang sudah dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II, terbukti sudah sesuai dengan prosedur pelelangan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan, karena itu tidak terdapat perbuatan melawan hukum atas tindakan dari Tergugat II;
- h. Bahwa Tergugat III sebagai pemenang lelang adalah pembeli yang beritikad baik oleh karena membeli objek sengketa dari proses pelelangan yang sah, dan karena itu maka Tergugat III harus mendapatkan perlindungan hukum;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* DEPARTEMEN KEUANGAN R.I *cq.* DIREKTORAT

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024



KEKAYAAN NEGARA *cq.* KANTOR WILAYAH I DJKN SUMATERA UTARA, *cq.* KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 155/PDT/2024/PT MDN, tanggal 30 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Rap, tanggal 12 Desember 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* DEPARTEMEN KEUANGAN R.I *cq.* DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA *cq.* KANTOR WILAYAH I DJKN SUMATERA UTARA, *cq.* KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 155/PDT/2024/PT MDN, tanggal 30 April 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Rap, tanggal 12 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 5001 K/Pdt/2024